

한국서부발전(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 유해위험방지계획서 관련 절차서 마련 필요

소 관 부 서 ○○○○처 ●●●●실

조 치 부 서 ○○○○처 ●●●●실

구 분 사규관리

내 용

1. 업무개요

○○○○처 ●●●●실은 산업안전의 법규검토 및 영향분석을 하여 산업안전 관련 매뉴얼, 절차서 및 지침서 등의 사규를 제·개정 관리하고 있다.

「도급사업 안전보건관리 지침서」는 도급하는 사업주(도급인¹⁾)가 당사 사업장에서 수행하는 도급사업에 대해 안전관리체계 확립, 주요 공정별 안전대책 등을 수립·시행하게 함으로써 유해·위험으로부터 수급업체 종사자의 안전 및 보건을 확보하기 위한 목적으로 운용되고 있다.

그리고 「건설공사발주자²⁾ 안전보건관리 지침서」는 건설공사 발주 시 산업재해 예방을 위한 발주자의 의무사항을 명확히 하여 안전업무를 적법하게 수행하기 위하여 운용되고 있다.

1) 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급하는 사업주를 말한다. 다만, 건설공사 발주자는 제외한다.

2) 건설공사를 도급하는 자로서 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하지 아니하는 자를 말한다.

위의 두 지침서에 따라 건설공사의 발주자로서 또는 도급 사업주로서의 공사설계, 계약, 감독, 안전담당부서가 산업재해 예방을 위한 법정 의무 준수사항을 적기 시행하고, 관리하도록 하고 있다.

한편 우리 회사는 대기환경물질 배출 허용기준을 준수하기 위하여 오염물질 배출원을 저감하는 환경설비를 대상으로 대규모 성능개선 사업을 시행하고 있는데, 대표적으로 [표 1]과 같은 ☆☆ 5,6호기 환경설비 성능개선 사업(사업기간: 2024. 9. ~ 2025. 12.)이 있다.

[표 1] 주요 환경설비 성능개선 및 정비사업 현황

· 사업명: ☆☆ 5,6호기 환경설비 성능개선 공사
· 사업설명: 대기오염물질인 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx), 먼지(TSP)의 배출량 저감 목적
· 계약기간: '24. 9. ~ '25. 9.
· 계약금액: *,*** 원
· 시공사: ○○○○○○○○ 주식회사(대표사), ◇◇◇◇◇에너지 주식회사(참여사)

자료: 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단 기준

「산업안전보건법」 제42조(유해위험방지계획서의 작성·제출) 제1항에 따르면 사업주는 대통령령으로 정한 사업의 종류 및 규모에 해당하는 사업으로서 해당 제품의 생산 공정과 직접적으로 관련된 건설물·기계·기구 및 설비 등 전부를 설치·이전하거나 그 주요 구조부분을 변경하는 경우 유해·위험 방지에 관한 사항을 적은 계획서(이하 “유해위험방지계획서”라고 한다)를 작성하여 고용노동부장관에게 제출하고 심사를 받아야 한다.

그리고 같은 법 시행령 제42조(유해위험방지계획서 제출 대상) 제1항 내지 제3항에는 “근로자의 건강에 상당한 장애를 일으킬 우려가 있는 물질로서 고용노

동부령으로 정하는 물질의 밀폐·환기·배기를 위한 설비” 등의 유해·위험작업, 일정 규모 이상의 건설공사 등을 유해위험방지계획서 제출 대상으로 지정하고 있다.

또한 같은 법 시행규칙 제42조(제출서류 등) 제1항에 따라 사업주가 유해위험방지계획서를 제출할 때에는 건축물의 평면도, 기계설비의 배치도면, 등의 고용노동부장관이 정하는 서류를 첨부하여 해당 작업 시작 15일 전까지 한국산업안전보건공단에 제출해야 한다.

예를 들면 ☆☆ 5,6호기 환경설비 성능개선 사업은 「산업안전보건법 시행령」 제42조(유해위험방지계획서 제출 대상) 제3항의 “지상높이가 31미터 이상인 건축물 또는 인공구조물 구축”에 해당하여 유해위험방지계획서를 한국산업안전보건공단에 제출한 바 있다.

그런데 만일 유해위험방지계획서 제출 대상인데도 이를 누락하거나 위반할 경우, 같은 법 시행령 제111조(과징금 부과기준)에 따라 과징금이 부과된다.

따라서 사업장 내에서 고용노동부령으로 정하는 물질의 밀폐·환기·배기를 위한 설비 등의 유해·위험작업, 일정 규모 이상의 건설공사 등 유해위험방지계획서 제출 대상 사업을 할 때에는 사업주로서 해당 법적 의무사항을 준수하여야 하는데, 이를 누락하는 일이 없도록 본사 ○○○○처 ●●●●실은 관련 업무절차를 지침서에 규정함으로써 안전관리 내부통제를 강화할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 7월 감사일 현재 유해위험방지계획서 제출과 관련한 업무절

차가 규정되어 있는지 점검한 결과, 현행 「건설공사발주자 안전보건관리 지침서」에는 유해위험방지계획서 작성 제출 및 이행 여부를 확인하는 등의 업무절차가 명시되어 있으나, 「도급사업 안전보건관리 지침서」에는 명시되어 있지 않았다.

그 결과 사업주로서 공사감독부서, 안전담당부서 등이 유해위험방지계획서 제출 대상 공사임에도 이를 인지하지 못하고 안전관리 법적 의무사항을 이행하지 못할 가능성이 있으며, 이에 따른 관계기관으로부터 과징금이 부과되거나 행정처분(공사중지), 중대재해 발생 시 근로자의 안전조치 미이행 등으로 인한 사업주의 책임이 발생할 수 있다.

관계기관 의견

○○○○처 ●●●●실 해당 담당자는 감사의견에 이견이 없었으며, 「도급사업 안전보건관리 지침서」를 개정하여 유해위험방지계획서 제출과 관련한 업무절차를 추가 보완하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○○처장은

「산업안전보건법 시행령」 제42조에 따라 유해위험방지계획서 제출 대상인 사업을 할 때 유해위험방지계획서를 제출하는 법적 의무사항을 준수할 수 있도록 관련 업무절차를 「도급사업 안전보건관리 지침서」에 명시하여 개정하시기 바랍니다. (개선)